

4. di trasmettere copia del presente atto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ed agli interessati, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della Legge n.56/89, nonché per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 40 comma 1 del Regolamento Disciplinare approvato da questo Consiglio dell'Ordine. Di tale decisione è data comunicazione anche al denunciante.

Avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso presso il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 26, comma 5, e artt. 17, 18 e 19 della L. n. 56/89.

Il Segretario

Dott.ssa Verusca Poletti

La Presidentessa

Dott.ssa Manuela Colombari

Estratto dal verbale della seduta del 07/06/2008

Delibera n. 127/08

Determinazioni in merito al caso disciplinare EE.06.06: applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di mesi otto (8), dal 25 luglio 2008 al 24 marzo 2009, all'iscritto dott. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*.

dott. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* (caso denominato EE.06.06) per la presunta violazione di alcuni articoli del Codice Deontologico degli Psicologi;

- il verbale di Consiglio disciplinare del 23 maggio 2008;

Presenti:

Colombari Manuela, Gualdi Antonella, Poletti Verusca, Altini Alice, Callegari Vincenzo, Frati Fulvio, Gazzilli Angelo, Lazzerini Ruben, Lucchi Adele, Rossetti Daniela, Santi Chiara, Filippi Barbara.

Assenti:

Finetti, Raimondi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Visti

- la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ed in particolare gli artt. 12, lett. i), 26 e 27;
- il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- il Regolamento Interno di questo Ordine Regionale in materia disciplinare;
- il proprio atto di deliberazione n. 148/07 del 10/11/2007 con il quale, a seguito di un esposto presentato in data 28 marzo 2006 (prot. n. 759/06) da parte della sig.ra *omissis* nei confronti dell'iscritto al nostro Albo regionale, si apriva il procedimento disciplinare nei confronti del

Premesso

- che l'Iscritto interessato al procedimento di cui sopra era convocato per la celebrazione del procedimento disciplinare innanzi all'adunanza del Consiglio fissata per il giorno 23 maggio 2008;
- che in tale data era prevista anche l'audizione del consulente del dott. *omissis*, dott. YY, nonché l'acquisizione della consulenza tecnica scritta del perito stesso;
- che il dott. YY il 23 maggio scorso inviava un fax, comunicando la sua impossibilità a presenziare a causa di impegni professionali precedentemente assunti (prot. n. 1381/08) e rendendosi disponibile per un'eventuale altra data;
- che il procedimento di cui sopra si è comunque celebrato il 23 maggio u.s. ed il giudizio è stato rinviato al 7 giugno 2008, data in cui veniva nuovamente convocato in audizione il dott. YY;
- che il Consiglio aveva deliberato di aprire il procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto dott. *omissis* per la presunta violazione degli articoli 2, 3, 4, 22, 28, 38 del Codice Deontologico per i seguenti motivi:

- art. 2, perché serbava condotta contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione;
- art. 3, perché utilizzava indebitamente la fiducia del destinatario della sua prestazione professionale;
- art. 4, perché non rispettava la dignità di colui che si avvaleva della sue prestazioni;
- art. 22, perché adottava condotte lesive per la persona di cui si occupava professionalmente;
- art. 28, perché esercitava attività mirata a produrre, per se stesso, indebiti vantaggi di carattere non patrimoniale;
- art. 38 perché ometteva di uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale;

Dato atto

- della documentazione prodotta dall'Iscritto per la riunione di Consiglio del 23 maggio 2008 (prot. n. 1359 del 21/05/2008), la quale si compone di:
 1. numero 2 DVD concernenti la terapia;
 2. trascrizione dell'intero contenuto dei DVD del punto che precede;
 3. raccolta completa di pagine 128 della corrispondenza consegnata al dott. *omissis* dalla sig.ra *omissis*;
 4. copia documenti acquisiti da codesto Consiglio;
 5. memoria difensiva di pagine 19 del dott. *omissis*.
- che il dott. *omissis* si riservava di produrre la consulenza scritta del dott. YY a seguito dell'audizione dello stesso;
- che la Consigliera dott.ssa Adele Lucchi, in qualità di Coordinatrice della Commissione Deontologica, aveva riassunto ai Consiglieri presenti la documentazione pervenuta, attentamente esaminata in Commissione;

Sentiti

- in data 23 maggio 2008 l'Iscritto dott. *omissis* e l'avvocato difensore *omissis* del Foro di *omissis*;
- in data odierna il consulente dott. YY, il quale si è presentato per l'audizione prevista innanzi al Consiglio, depositando la propria relazione ed

esponendo al Consiglio una sintesi;

Dato atto

- che nella seduta consiliare scorsa, al termine dell'audizione del dott. *omissis*, il Consiglio ha esaminato tutte le sedute registrate nei DVD ed ha nuovamente ascoltato la registrazione del colloquio tra la sig.ra *omissis* ed il dott. *omissis*;

Valutati

- approfonditamente, da parte dei Consiglieri presenti, quanto esposto dall'Avvocato difensore nella seduta consiliare disciplinare del 23 maggio u.s., quanto emerso dalla memoria difensiva scritta dal dott. *omissis* e dall'intera documentazione da lui presentata, quanto dichiarato in data odierna dal dott. YY, perito del dott. *omissis*;

Ritenuto non opportuno

- tener conto delle dichiarazioni delle varie parti che, nell'ambito di un rapporto contraddistinto da elevata conflittualità, hanno riguardato ambiti ed episodi estranei all'oggetto del procedimento ed agli addebiti contestati;
- per quanto riguarda l'impianto probatorio, dare credito alle dichiarazioni della madre della XX, signora *omissis*, ritenuta scarsamente attendibile. Infatti la *omissis*, fin dall'inizio del procedimento, ha sempre tentato di limitare la doverosa necessità di conoscenza della Commissione Deontologica, organo istruttorio del Consiglio, in particolare ostacolando l'audizione della figlia XX (soggetto che ha subito i tocamenti);

Rilevato

che il comportamento tenuto dal dott. *omissis* configura un illecito deontologico per violazione degli articoli 2, 4, 22 e 38 del Codice Deontologico in quanto, nonostante il comportamento della signora *omissis* sia abbastanza particolare e possa anche far presumere un utilizzo strumentale della denuncia (fattispecie che nei procedimenti deontologici accade spesso) ed evidenzi una scarsa linearità della ricostruzione, che parte da una denuncia per violazione della privacy ed approda ad una molestia sessuale, la dichiarazione resa da XX sui tocamenti di parti intime trova conferma

nella registrazione del colloquio tra la madre di XX e il *omissis*, registrazione nella quale il collega ammette sostanzialmente il fatto.

La dichiarazione della XX, nella parte resa alla Commissione Deontologica, appare serena, completa, priva di secondi fini, ed in definitiva sufficientemente attendibile. La XX dice chiaramente che, nell'accompagnarla all'uscita al termine dei colloqui, il *omissis* le ha toccato il sedere più di una volta.

Tale dichiarazione, probabilmente già di per sé sufficiente come elemento di prova, trova un indubbio e significativo riscontro nella registrazione sopra citata, nella quale si ode distintamente il *omissis* ammettere di aver toccato il sedere della XX (letteralmente: "sarà capitato ... è capitato una volta ..." e "Mah sarà capitato una volta...per sbaglio... se l'ho fatto, l'ho fatto involontariamente da una parte, dall'altra parte per vedere l'importanza della reazione di lei" ..., "no, no...da una parte involontaria, dall'altra c'era anche la consapevolezza"...era anche terapeutica"). Si tratta di affermazioni del tutto spontanee, per nulla indotte o estorte, ed anzi rese quale risposta a contestazioni ben più gravi, e come tale del tutto verosimili.

In tale ottica, nessun pregio hanno le considerazioni, né le prove indotte dalla difesa, con particolare riferimento alle videoregistrazioni dei colloqui; infatti il campo di visuale della telecamera non comprende tutto lo Studio del dott. *omissis*, notandosi chiaramente dalle immagini che, oltre la porta della stanza, vi è un'altra zona, sempre pertinente allo Studio; il dott. *omissis* ben può quindi avere agito al di fuori della portata della telecamera.

Quanto alle dichiarazioni del consulente, dott. Bianchi, lo stesso non è parso affatto escludere l'effettivo accadimento dei fatti denunciati, ed anzi, implicitamente ammettendo che essi possano essersi effettivamente verificati.

Ritenuto infine

- il fatto provato, e con esso la violazione degli articoli 2, 4, 22 e 38 del Codice Deontologico (perché è evidente che trattasi di comportamento contrario al decoro della professione, gravemente irrispettoso della paziente e lesivo della medesima);

- non sussistente, invece, la violazione degli artt. 3 e 28, non risultando provato né che i fatti siano stati compiuti carpando la fiducia della XX, né che abbiano prodotto vantaggi di alcun tipo al dott. *omissis*;
- che trattasi di fatto particolarmente grave, perché coinvolge la sfera sessuale di un soggetto che, per giunta, presentava una sintomatologia di "ipersessualità" e che proprio per affrontare e, se possibile, risolvere tale problematica di natura sessuale era stato indotto dalla madre ad andare da un terapeuta;
- pertanto, congruo comminare la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di mesi otto (8);

Sentita

- la proposta della Presidentessa, sulla base della discussione emersa in seno al Consiglio, di addebitare al dott. *omissis* la violazione degli artt. 2, 4, 22, 38 del Codice Deontologico per le motivazioni sopra riportate, attribuendo come sanzione disciplinare la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di mesi otto (8), a partire dal 25 luglio 2008 fino al 24 marzo 2009;

Ritenuto opportuno

- per le motivazioni sopra esposte, procedere all'approvazione della proposta di cui sopra;

A voti: favorevoli: 10

astenuiti: 2 (Gualdi e Filippi si astengono soltanto in quanto erano assenti all'audizione del dott. *omissis* avvenuta nel Consiglio disciplinare precedente del 23 maggio u.s.)

DELIBERA

- 1) di addebitare al dott. *omissis* la violazione degli artt. 2, 4, 22 e 38 del Codice Deontologico degli Psicologi, per le motivazioni sopra dettagliatamente esposte e di comminare la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione -ex art. 26, comma 1, della L. n. 56/89- per un periodo di mesi otto (8), a partire dal 25 luglio 2008 e fino al 24 marzo 2009;
- 2) di trasmettere copia del presente atto al Procura-

ratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ed all'Iscritto, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della Legge n.56/89, nonché per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Regolamento Disciplinare approvato da questo Consiglio dell'Ordine. Di tale decisione è data comunicazione anche al denunciante.

Avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso presso il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 26, comma 5, e artt. 17, 18 e 19 della L. n. 56/89.

Il Segretario

Dott.ssa Verusca Poletti

La Presidentessa

Dott.ssa Manuela Colombari

Estratto dal verbale della seduta del 19/09/2008

Delibera n. 175/08

Determinazioni in merito al caso disciplinare EE.21.06: applicazione della sanzione disciplinare "avvertimento" all'iscritta dott.ssa *omissis*, nata a *omissis* il *omissis*.

Presenti:

Colombari, Poletti, Gualdi, Callegari, Frati, Gazzilli, Lazzerini, Lucchi, Raimondi, Rossetti, Santi.

Assenti:

Altini, Filippi, Finetti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Richiamati

- la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ed in particolare l'art. 12, lett. i);
- il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- il Regolamento Interno di questo Ordine Regionale in materia disciplinare;
- il proprio atto di deliberazione n. 103/08 del 10/04/2008 con il quale, a seguito di un esposto presentato in data 30 ottobre 2006 (prot. n. 2117/06) dalla sig.ra XX, apriva un procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa *omissis* (caso denominato EE.21.06) per la presunta violazione degli articoli 7, 31, 37, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi;

Vista

- la seguente documentazione inviata dall'iscritta

dott.ssa *omissis*:

- memoria difensiva del 29 aprile 2008 (prot. n.1231/08);
- comunicazione nella quale dichiara di non potersi presentare in data odierna per gravi motivi familiari (prot. n. 1981/08 del 18/09/08);

Ritenuto opportuno

- effettuare la celebrazione del procedimento disciplinare anche in assenza dell'iscritta, visto che si tratta di presunte violazioni deontologiche eventualmente commesse nella redazione di una relazione scritta;

Sentita

- la dott.ssa Lucchi, la quale, incaricata di rivestire il ruolo di Consigliere relatore nel Consiglio disciplinare del 10/04/2008, riassume l'iter del caso EE.21.06, riportando i capi di incolpazione per la presunta violazione degli articoli 7, 31, 37, 39, 40 del Codice Deontologico con:
 - a) presunta violazione degli artt. 7, 31 e 37 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, perché, nel redigere una consulenza tecnica di parte (denominata "relazione psicologica giuridica") nell'ambito di un procedimento giurisdizionale fra la signora XX ed il signor YY, avente per oggetto, fra l'altro, il figlio minore di entrambi ZZ.:
 - 1)violava l'art. 7 in quanto indebitamente ometteva l'attenta valutazione del grado di attendibilità delle informazioni su cui basare le proprie conclusioni, in particolare

descrivendo un quadro comportamentale della signora XX decisamente negativo, e traendone conseguenze circa la relazione di quest'ultima con il figlio minore, basandosi esclusivamente su informazioni riportate dal marito, la cui attendibilità doveva ritenere quantomeno dubbia, e comunque traendo come indiscusse conclusioni indimostrate o debolmente dimostrate, trascurando di porre le proprie conclusioni in forma ipotetica e non suggerendo ipotesi alternative;

- 2) violava l'art. 31, in quanto effettuava prestazioni professionali al minore ZZ -in particolare incontrandolo almeno due volte, e relazionando sul medesimo- senza il consenso di uno dei genitori del predetto;
- 3) violava l'art. 37 in quanto, in spregio alla propria mancanza di specifica professionalità, effettuava una lunga disquisizione sugli effetti del farmaco "Minias", con ciò invadendo la sfera di competenza specifica della scienza medica.

Relazione sottoscritta in data 7 aprile 2006.

b) presunta violazione degli artt. 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, perché, utilizzando carta intestata in risposte inviate all'Ordine in data 12/3/2007 prot. 952 e in data 30/05/2007 prot. 1609 del 5/6/2007, recanti, fra le altre, le diciture "Psicologo clinico-forense, specialista in psicodiagnostica" e "esperto nella valutazione di situazione di abuso all'infanzia" - titoli e descrizioni non ammessi dal vigente regolamento in materia di pubblicità e comunque fuorvianti- e definendosi "psicoterapeuta" pur non avendo alcuna abilitazione all'esercizio in tale attività specialistica,

1. violava l'art. 39, in quanto ometteva di presentare in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza;
2. violava l'art. 40, in quanto assumeva comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento di clientela.

Carte intestate utilizzate nelle date 7 aprile 2006, 12 marzo 2007 e 30 maggio 2007.

Ritenuto

Relativamente al capo a) di incolpazione, che l'Iscritta sia responsabile solo della violazione dell'art. 37 del Codice Deontologico per le seguenti motivazioni:

Occorre innanzitutto, come rileva anche l'incolpata, tenere presente la peculiarissima situazione, che vede la odierna esponente (moglie separata e madre di due figli), gravemente sospettata dell'omicidio del marito (e padre dei bambini), in concorso con altro soggetto, forse con lei legato da relazione sentimentale.

Ciò rivela una situazione delicatissima, sotto molteplici profili, anche precedente al fatto di sangue (si tenga presente che l'esponente era stata precedentemente dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale) e, oltre a precludere una valutazione di piena attendibilità dell'esponente, suggerisce difficoltà eccezionali nella gestione del rapporto professionale.

Ciò ovviamente non significa che il Consiglio giustifichi l'omissione del grado di attendibilità delle informazioni, né la prestazione resa a minore senza consenso di un genitore, ma certamente la peculiarità sopra descritta dev'essere valutata a favore dell'incolpata, che dev'essere perciò prosciolta dalle violazioni di cui agli artt. 7 e 31 del Codice Deontologico.

Considerazioni radicalmente diverse valgono invece per quanto riguarda l'art. 37, la cui ratio è impedire che lo psicologo violi gli ambiti di competenza riservati ad altre professioni, con particolare riferimento (data anche la contiguità disciplinare) a quelli medici o psichiatrici.

É infatti pacifico che, relativamente a quel comportamento, non può invocarsi alcuna scusante "ambientale"; e la responsabilità della dott.ssa *omissis* appare chiara. Ella ha dissertato sugli effetti di un farmaco, spingendosi ad argomentare in un campo del quale non ha competenza, né titolo specifico.

In tale ottica, è del tutto inconferente la considerazione difensiva secondo la quale l'incolpata avrebbe chiesto parere ad un esperto (e stavolta titolato) psichiatra. Tale considerazione, peraltro indimostrata, è semmai la conferma di come la dott.ssa *omissis* si muovesse (e sapesse di muo-

versi) in un campo non suo.

Non è possibile concordare nemmeno con la considerazione difensiva, secondo la quale le considerazioni oggi stigmatizzate sarebbero state tratte da un volantino divulgativo (c.d. “bugiardino”); ciò non può giustificare il fatto che l’incolpata abbia espresso tali considerazioni nella propria relazione, oltretutto senza dare atto di averle reperite all’esterno.

Relativamente al capo b) che l’incolpata sia responsabile della sola violazione dell’art. 39, per le seguenti motivazioni:

Innanzitutto, è evidente che la dott.ssa *omissis* ha utilizzato carta intestata recante diciture ingannevoli, quantomeno con riferimento a psicoterapeuta (si è iscritta alla sezione psicoterapeuti nel gennaio 2008), a specialista in psicodiagnostica, esperta nella valutazione di situazioni di abuso all’infanzia non conformi a quanto previsto dal Regolamento sulla pubblicità di questo Ordine professionale.

Tale comportamento viola ovviamente l’obbligo di presentazione “in modo corretto ed accurato” della “propria formazione, esperienza e competenza”, e di qui la violazione dell’art. 39 del Codice Deontologico.

L’incolpata deve invece essere prosciolta dalla ipotesi di violazione dell’art. 40, non essendo dimostrato (ancora una volta in ottica di favore per la stessa) che tale ingannevole dicitura costituisca altresì “comportamento scorretto finalizzato al procacciamento della clientela”, elemento essenziale per ritenere violata la predetta norma.

Tutto ciò premesso

- accertata, nei limiti di cui sopra, la responsabilità della dott.ssa *omissis*, chiamata a rispondere della violazione di cui agli articoli 37 e 39 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, tramite i comportamenti meglio sopra descritti e detta-

gliati, si stima equo comminare alla medesima la sanzione disciplinare dell’avvertimento, e ciò in considerazione dell’assoluta peculiarità, delicatezza e difficoltà della situazione creatasi, e nonostante si tratti della terza sanzione disciplinare irrogata alla iscritta;

Sentita

- la Presidentessa, la quale, sulla base della discussione emersa in seno al Consiglio, propone di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione degli articoli 37 e 39 del Codice Deontologico, attribuendo all’iscritta come sanzione l’ “avvertimento”;

A voti: favorevoli all’unanimità (11)

DELIBERA

1. di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione degli articoli 37 e 39 del Codice Deontologico degli Psicologi, per le motivazioni sopra dettagliatamente esposte e di comminare all’Iscritta la sanzione disciplinare dell’ “avvertimento”, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L. n. 56/89;
 2. di trasmettere copia del presente atto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ed agli interessati, ai sensi dell’art. 27 comma 3 della Legge n. 56/89, nonché per conoscenza, in forma resa anonima, all’Osservatorio permanente per il Codice Deontologico, presso il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Regolamento Disciplinare approvato da questo Consiglio dell’Ordine. Di tale decisione è data comunicazione anche al denunciante.
- Avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso presso il Tribunale di Bologna ai sensi dell’art. 26, comma 5, e artt. 17, 18 e 19 della L. n. 56/89.

Il Segretario

Dott.ssa Verusca Poletti

La Presidentessa

Dott.ssa Manuela Colombari